

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4867/2538	นายแพทย์ สืบพงษ์ สีนาราช	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	นาย ทรง เกียรติสุรนนท์	โจทก์
	นาย บุญตา จุลวรรณ	จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 105

การสอบสวนเรื่องหนี้สินเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้เจ้าหนี้มีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อพิสูจน์ให้ได้ความตามข้ออ้างของตนว่าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้มีอยู่จริงเมื่อเจ้าหนี้ไม่ไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์งดการสอบสวนพยานหลักฐานของเจ้าหนี้โดยชอบแล้วเจ้าหนี้อย่อมหมดสิทธิที่จะเสนอเอกสารเป็นพยานหลักฐานของตนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในภายหลังได้อีก ในชั้นสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะดับพยานหลักฐานแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์การที่เจ้าหนี้เสนอพยานหลักฐานต่อศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลชั้นต้นส่งไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 105 การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำความเห็นคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไปโดยไม่พิจารณาพยานหลักฐานที่เจ้าหนี้ยื่นไว้ต่อศาลชั้นต้นชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้(จำเลย)ไว้เด็ดขาด เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามคำพิพากษาเป็นเงิน 167,914 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์โต้แย้งว่า เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้เพราะไม่มีมูลหนี้ต่อกัน และเกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว จึงเป็นหนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้ และลูกหนี้โต้แย้งว่า ยอดหนี้ที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้ไม่ตรงกับความจริง เนื่องจากลูกหนี้ได้ชำระดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้มาโดยตลอด

เจ้าหนี้ไม่ได้นำพยานหลักฐานไปให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงส่งสอบสวนพยานเจ้าหนี้แล้วฟังว่าเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยอ้างว่าเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้แต่เจ้าหนี้ไม่ได้นำพยานหลักฐานไปให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนและไม่นำสืบให้ได้ความว่า หนี้ที่ขอรับชำระหนี้ไม่ต้องห้ามให้ขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 จึงรับฟังไม่ได้ว่าเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามที่ขอเห็นควรให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เสียทั้งสิ้นตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 107(1)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาคำสั่งศาลชั้นต้นเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ของ
เจ้าหนี้ ให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งใหม่ให้มีผู้พิพากษารบองค์คณะตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่แล้ว มีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตาม
ความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดิม

เจ้าหนี้ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิจารณายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในข้อแรกมีว่าที่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ให้งดสอบสวนพยานหลักฐานของเจ้าหนี้ชอบหรือไม่ เห็นว่า ในการขอรับชำระ
หนี้ของเจ้าหนี้นั้นมีเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์และลูกหนี้โต้แย้ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัด
สอบสวนเจ้าหนี้และลูกหนี้ในวันที่ 13 ตุลาคม 2535 เวลา 9.30 นาฬิกาโดยกำหนด
ให้เจ้าหนี้นำพยานหลักฐานในการขอรับชำระหนี้ไปให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สอบสวนตามกำหนด หากไม่ไปภายในกำหนดจะถือว่าเจ้าหนี้ไม่ตั้งใจให้การสอบสวน
และส่งเอกสารเพิ่มเติม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะพิจารณาทำความเข้าใจเสนอต่อ
ศาลไปตามพยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏในสำนวน ครั้นถึงวันนัดเจ้าหนี้ไปพบเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์และแถลงว่า ยังหาเอกสารที่จะใช้ประกอบคำให้การสอบสวน
ไม่พบ ขอเลื่อนไปสักนิด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญาตให้เลื่อนไปสอบสวนในวัน
ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 เวลา 9.30 นาฬิกา และให้เจ้าหนี้ชำระค่าธรรมเนียมอีก
150 บาทเจ้าหนี้รับจะนำเงินมาวางเพิ่มในวันนัดสอบสวนนัดหน้าหากไม่วางถือว่า
ประสงค์จะขอรับชำระหนี้ตามเดิม ครั้นถึงวันนัดเจ้าหนี้ไม่ไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง การที่เจ้าหนี้ทราบกำหนดวันนัดแล้วไม่ไปพบเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์และไม่แจ้งเหตุขัดข้องย่อมถือได้ว่าเจ้าหนี้ไม่ตั้งใจให้การ
สอบสวนและส่งเอกสารประกอบคำให้การ ทั้งเหตุที่เจ้าหนี้อ้างว่าต้องเดินทางไป
กรุงเทพมหานครในวันที่ 30 ตุลาคม 2535 เพื่อไปดูแลแม่ยายซึ่งป่วยหนักก็เป็น
เหตุผลที่เลื่อนลอยไม่น่าเชื่อ เพราะหากเจ้าหนี้มีความจำเป็นจะต้องรีบเดินทางไป
ตามที่อ้าง เจ้าหนี้ก็สามารถแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้
หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และแจ้งเหตุขัดข้องและขอ
เลื่อนไปอีกนัดหนึ่งได้ หากเจ้าหนี้กลับมาจากกรุงเทพมหานครในวันที่ 5 พฤศจิกายน
2535 และได้พบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันดังกล่าวจริงตามที่ฎีกา เจ้าหนี้ก็น่า
จะยื่นหนังสือเป็นหลักฐานติดสำนวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไว้ แต่ตามสำนวน
ความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เสนอต่อศาลชั้นต้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน
2535 กลับไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานดังกล่าวอยู่เลยจึงไม่น่าเชื่อว่าเจ้าหนี้จะได้ไปพบ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จริงดังที่กล่าวอ้างพฤติการณ์ของเจ้าหนี้ดังกล่าวถือได้ว่าเจ้า
หนี้ไม่สนใจที่จะไปให้การสอบสวนและส่งเอกสารต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังดการสอบสวนพยานหลักฐานของเจ้าหนี้จึงชอบแล้ว ฎีกาของ
เจ้าหนี้ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำความเห็นคำขอรับชำระหนี้
ของเจ้าหนี้โดยไม่พิจารณาเอกสารท้ายคำร้องฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2535 ที่
ศาลชั้นต้นได้สั่งให้ส่งไปนั้นชอบหรือไม่ เห็นว่าการสอบสวนเรื่องนี้สืบเกี่ยวกับคำขอ
รับชำระหนี้ นั้น เจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายมีหน้าที่นำพยานหลัก
ฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อพิสูจน์ให้ได้ความตามข้ออ้างของตนว่า
หนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้มีอยู่จริง เมื่อเจ้าหนี้ไม่ไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังดการสอบสวนพยานหลักฐานของเจ้าหนี้โดยชอบแล้ว
นั้น เจ้าหนีื่อย่อมหมดสิทธิที่จะเสนอเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานของตนต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในภายหลังได้อีก และในชั้นสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น ศาลชั้นต้นย่อมไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะรับเอกสารไว้แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้การที่เจ้าหนี้เสนอเอกสารดังกล่าวต่อศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลชั้นต้นส่งไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 105 แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งว่าจัดการให้ตามคำร้องก็ไม่ทำให้เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะเสนอพยานหลักฐานต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในภายหลังอีกได้การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำความเข้าใจคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไปโดยไม่พิจารณาเอกสารที่เจ้าหนี้ยื่นไว้ต่อศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว ฎีกาของเจ้าหนี้ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(เสริม บุญทรงสันติกุล-สมาน เวทวินิจ-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ